

HAZLINDA BINTI HAMZAH

lwn.

ABDUL RAHMAN BIN WAHIDIN

[Mahkamah Rayuan Syariah di Negeri Selangor, YAA Dato' Haji Mohammad Adib bin Husain (Pengerusi), YA Dato' Haji Mohamad Shakir bin Abdul Hamid (Panel), YA Dato' Haji Abas bin Nordin (Panel), 17 Oktober 2023 bersamaan 2 Rabiulakhir 1445H]

[Kes Permohonan No. 2304-A0010-452-0040]

[Permohonan Lanjutan Tempoh Masa Penyerahan Rekod Rayuan dan Rekod Rayuan Tambahan- Seksyen 238 Enakmen Tatacara *Mal* Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Syarie Pemohon : *Puan Rozanahah binti Juisin daripada Tetuan Zana & Associates*

Peguam Syarie Responden : *Encik Fauzan Ziman bin Hassan daripada Abdul, Low & Partners*

ALASAN PENGHAKIMAN

- 1) Kes di hadapan kami ini adalah suatu permohonan untuk mendapatkan kebenaran pelanjutan tempoh masa penyampaian Alasan Rayuan, Rekod Rayuan dan Rekod Rayuan Tambahan bagi Kes Rayuan No. 10000-023-0100-2022. Pemohon ingin memohon kepada Mahkamah Yang Mulia ini mengeluarkan perintah-perintah seperti berikut:

- a. Mahkamah meluluskan dan memberi kebenaran kepada Pemohon untuk melanjutkan tempoh masa penyerahan Alasan Rayuan, Rekod Rayuan dan Rekod Rayuan Tambahan kepada Responden berdasarkan seksyen 238 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.
 - b. Lain-lain perintah atau relif yang difikirkan suai manfaat oleh Mahkamah Yang Mulia ini.
- 2) Permohonan ini dibuat dengan merujuk kepada Seksyen 238 Enakmen Tatacara *Mal* Mahkamah Syariah (ETMMS), Negeri Selangor, 2003 berkaitan bidangkuasa Mahkamah untuk memanjang atau memendekkan sesuatu tempoh masa. Permohonan ini adalah berkaitan penyampaian Alasan Rayuan dan Rekod Rayuan berdasarkan Seksyen 141 dan 142 ETMMS (Negeri Selangor) 2003.

Seksyen 141. Alasan Rayuan

(1) Dalam masa empat belas hari dari tarikh penerimaan pemberitahuan di bawah subseksyen 139(6), perayu hendaklah mengemukakan alasan rayuan dalam lima salinan kepada Pendaftar Mahkamah yang terhadap keputusannya rayuan itu dibuat yang dialamatkan kepada Mahkamah yang mendengar rayuan itu.

Seksyen 142. Rekod rayuan jika perayu diwakili

(2) Dua salinan rekod rayuan itu hendaklah difailkan di Mahkamah yang mendengar rayuan itu dalam masa enam

minggu selepas penerimaan pemberitahuan daripada Mahkamah yang terhadap keputusannya rayuan itu dibuat yang menyatakan bahawa salinan diperakui bagi nota-nota keterangan dan alasan-alasan penghakiman sudah siap.

(3) Perayu hendaklah dalam tempoh yang dihadkan bagi memfailkan rekod itu menyampaikan suatu salinannya kepada setiap pihak yang kepadanya notis rayuan itu telah disampaikan

- 3) Dalam menimbangkan permohonan ini, dengan hormatnya kami merujuk beberapa kes yang telah diputuskan oleh Mahkamah Rayuan Syariah berhubung permohonan pelanjutan tempoh masa, antaranya kes **Sharifah Badariah binti Mari /wn Yasran bin Hj. Hussain, [2015] SHLR 106**, kes **Aziah binti Abdul Aziz /wn. Azmi bin Abd. Aziz [2013] JH 36(1) 50** dan kes **Fatima @ Hasnah binti Daud /wn. Wan Hassan bin Wan Daud [2015] JH 40(1)**. Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah dalam kes-kes tersebut telah memberi panduan berkaitan faktor-faktor yang perlu diberi pertimbangan oleh Mahkamah sebelum membenarkan sesuatu permohonan di bawah Seksyen 238, iaitu –

- i. Tempoh kelewatan;
- ii. Sebab kelewatan;
- iii. kebarangkalian untuk rayuan tersebut dibenarkan;
- iv. tahap prejudis kepada Responden jika permohonan untuk lanjutan dibenarkan; atau
- v. Kesilapan peguam, bentuk dan keadaan ianya telah dilakukan.

Faktor-faktor ini hanyalah panduan bagi tujuan melaksanakan budi bicara sahaja dan tidak bermaksud menjadi suatu keperluan yang semua faktor perlu menyebelahi Pemohon.

- 4) Pemohon dalam afidavitnya menyatakan bahawa Notis Rayuan telah difailkan dan diserahkan kepada Peguam Responden iaitu Tetuan The Chambers of Muhammad Izhar, peguam yang terdahulu mewakili Responden di Mahkamah Tinggi Syariah pada 12/10/2022 selaras dengan Arahan Amalan No 13 Tahun 2021.
- 5) Seterusnya, Alasan Rayuan telah difailkan dan diserahkan kepada Peguam yang sama pada 17/11/2022 iaitu dalam tempoh 14 hari selepas penerimaan borang MS 30 pada 10/11/2022. Manakala, Rekod Rayuan telah diserahkan dan diserahkan kepada peguam yang sama dalam tempoh masa 6 minggu selepas penerimaan Borang MS 30 iaitu pada 19/12/2022. Rekod Rayuan Tambahan pula telah difailkan dan diserahkan kepada peguam yang sama pada 9/2/2023.
- 6) Pemohon dalam afidavitnya menyatakan terdapat kekhilafan dalam penyerahan Alasan Rayuan, Rekod Rayuan dan Rekod Rayuan Tambahan walau bagaimanapun tempoh pemfailan dokumen-dokumen tersebut telah dipatuhi sewajarnya oleh Pemohon.
- 7) Peguam Syarie dari Tetuan The Chambers of Muhammad Izhar juga telah menerima dokumen-dokumen tersebut dan telah memfailkan wakalah mewakili Responden pada 22 Februari 2023. Malah Responden dalam Afidavit Jawapan menyatakan persetujuannya

terhadap permohonan lanjut tempoh yang difailkan oleh Pemohon ini.

- 8) Dalam menimbangkan permohonan ini, dengan hormatnya kami merujuk panduan yang telah diberikan oleh Mahkamah Rayuan Syariah dalam kes **Aziah binti Abdul Aziz lwn. Azmi bin Abd. Aziz:**

“Pertimbangan utama dalam menjalankan budi bicara untuk melanjutkan masa ialah sama ada pihak yang memohon itu jelas dapat menunjukkan bahawa beliau tidak ada niat untuk mengabaikan atau melanggar sesuatu peraturan atau prosedur itu dan bahawa berlaku kegagalan untuk mematuhi sesuatu peraturan adalah disebabkan oleh faktor luaran.”

- 9) Kami mendapati telah berlakunya kesilapan dalam penyerahan Rekod Rayuan dan Rekod Rayuan Tambahan yang sepatutnya diserahkan secara kediri kepada Responden namun kesilapan ini tidak memprejudiskan kepentingan Responden kerana masih diserahsampaikan dalam tempoh masa yang ditetapkan. Malah Peguam Syarie yang sama telah memfailkan wakalah mewakili Responden pada 22/2/2023. Namun tiada ketetapan perundangan untuk menyerahsampaikan Alasan Rayuan kepada Responden.
- 10) Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon tersebut, kami berpuas hati bahawa Pemohon telah menunjukkan kepada kami yang Pemohon tidak ada niat untuk melakukan kekhilafan dalam penyerahan dokumen-dokumen tersebut malah segala tempoh masa penyerahan telah dipatuhi oleh Pemohon.

Pemohon yakin dan percaya bahawa penyampaian dokumen-dokumen tersebut telah sempurna, maka kami berpuas hati bahawa kekhilafan penyerahan tersebut bukanlah suatu yang disengajakan oleh Pemohon dan Pemohon tidak ada niat untuk memprejudiskan hak dan kepentingan Responden.

KEPUTUSAN

SETELAH meneliti Notis Permohonan, Afidavit Pemohon dan Afidavit Jawapan serta hujah Pihak-Pihak, **MAKA KAMI** sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut:

- 1) Permohonan Pemohon **ADALAH DITERIMA**.
- 2) Penyampaian Rekod Rayuan dan Rekod Rayuan Tambahan dalam Kes Rayuan Bil 10000-023-0100-2022 kepada Peguam Syarie Responden pada 19/12/2022 dan 9/2/2023 adalah sah dan dianggap sempurna.

Penghakiman ini diberikan oleh:


.....
1. **YAA DATO' HAJI MOHAMMAD ADIB BIN HUSAIN**

Pengerusi

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:



-
2. **YA DATO' HAJI MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor



-
3. **YA DATO' HAJI ABAS BIN NORDIN**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

